동생 이자카야 브랜드 라이선스 검토

작성: 이영진 / 2026-10-19 · 강남 논현동 오뎅바 리뉴얼 제안 건

3줄 요약

1. 매출 1%는 낮다. 브랜드와 메뉴(레시피)까지 전부 넘기는 조건이면 3~5% 또는 월 정액 + 최소 보장이 맞다.
2. 상표 사용 + 운영 지원 + 대가 수령이면 가맹사업법 대상이 될 수 있어, 오픈 2개월 가게는 요건부터 확인해야 한다.
3. 레시피 유출, 책임 분리, 매출 투명성(POS)을 계약서에 넣고, 1년 단기 계약에 선불 컨설팅비를 받는 구조로 협상한다.

1. 매출 1%가 낮은 이유 (가정 수치 계산)

월 매출(가정)	1%	3%	5%	비고
3,000만 원	30만 원	90만 원	150만 원	영업이익률 10~15% 가정 시 월 5,000만 원 매출의 이익은 500~750만 원. 1%(50만 원)는 이익의 약 7~10%
5,000만 원	50만 원	150만 원	250만 원	

- 망해가는 가게라 매출이 더 낮을 수 있다. 그러면 월 수십만 원 수준이다.
- 프랜차이즈 로열티는 보통 매출의 3~5%나 월 정액으로 알려져 있다 (이번에 확인한 수치 아님).
- 1%는 이름만 빌려주는 정도에서만 이해된다. 메뉴·노하우까지 주면 맞지 않는다.

2. 라이선스 이후 문제가 될 수 있는 것들

1. 가맹사업법: 상표 사용 + 경영 지원 + 대가 수령이면 가맹사업으로 볼 수 있다. 정보공개서 등록, 가맹본부 요건 확인 필요.
2. 상표 등록: 미등록이면 제3자가 선점할 수 있다. 상표권자(동생/본인) 명확화.
3. 레시피 유출: 계약 종료 후 상호만 바꿔 영업 가능. 비밀유지, 종료 후 사용 금지, 위약금 조항.
4. 책임 분리: 위생·식중독 사고 시 브랜드 평판 피해. 사업자·영업신고 명의 분리, 운영자 책임 명시.
5. 매출 투명성: POS 조회 권한과 월 정산 자료 제출 의무.
6. 세금: 상표 사용료는 부가세·세금계산서 대상일 수 있다. 세무사 확인.
7. 인수 대상 가게: 기존 채무·임대차 승계, 권리금, 임대인 동의, 폐업 원인(상권·임대료).
8. 인테리어 업자: 소개 대가, 공사비 부풀리기 등 이해관계 확인.
9. 브랜드 미검증: 동생 가게 오픈 2개월. 지금 라이선스하면 본점 상권·이미지까지 걸림.

3. 협상 제안 구조

항목	제안
사용료	월 정액 + 매출 2~3%, 최소 보장액 설정
메뉴 전수·세팅	컨설팅비 선불 일시금으로 별도 수령
계약 기간	1년 단기, 갱신은 성과 보고 결정
종료 조건	상호·메뉴·레시피 사용 중지, 위반 시 위약금
정산 확인	POS 매출 조회, 월 정산 자료 제출 의무
대안	공동 운영(지분 투자)로 이익 공유

4. 먼저 정해야 할 것

- 브랜드·상표는 누구 명의이고, 등록은 되어 있는가?
- 오뎅바는 누가 인수해 운영하는가? (인테리어 업자 본인 / 제3자)
- 원하는 방향은 로열티 수입인가, 공동 운영·지분인가?

※ 법령 조항과 수치는 이번에 조회·검증하지 않았음. 계약 전 변호사 및 공정위 가맹사업정보제공시스템(franchise.ftc.go.kr), 세무사 확인 필요. 표의 매출·이익률은 가정치.